



Dictamen 4381-2021

Fecha: 23 de noviembre de 2021

Destinatario: Particular

Observación: Ley N° 16.744. Si el Comité Paritario pertenece a una entidad empleadora del sector público a la que le es aplicable la citada Ley N°20.285, el requerimiento de sus actas debe realizarse a través del portal de transparencia habilitado por la empleadora

Descriptores: Ley N° 16.744; Comité Paritario

Fuentes: Leyes N°s 16.744 y 20.285.

Departamento(s): INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - REGULACIÓN

1. Mediante correo de Antecedentes, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Municipalidad que se individualiza, ha recurrido a esta Superintendencia solicitando un pronunciamiento respecto de la forma en que terceras personas deben solicitar las actas de las reuniones del referido comité.

2. Sobre el particular, cabe hacer presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N°20.285, que establece el acceso a la información pública, las disposiciones de la referida ley son aplicables "a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa".

Por su parte, el artículo 10 y siguientes del citado cuerpo legal, establece la forma y los plazos en que una persona podrá solicitar y recibir la información de los órganos de la Administración del Estado.

Conforme a lo indicado, en atención que ese Comité Paritario pertenece a una entidad empleadora del sector público que le es aplicable la citada Ley N°20.285, el requerimiento de sus actas debe realizarse a través del portal de transparencia habilitado por la Ilustre Municipalidad.

3. Lo anterior, es todo cuanto este Servicio puede indicar sobre la situación planteada.

Legislación relacionada

Título	Detalle
Ley 20.285	Ley 20.285
Artículo 2 (DEL ART. PRIMERO)	Ley 20.285, artículo 2 (del art. primero)
Artículo 10 (DEL ART. PRIMERO)	Ley 20.285, artículo 10 (del art. primero)
Ley 16.744	Ley 16.744

Temas

Seguro laboral (Ley 16.744)

Seguro laboral (Ley 16.744)

:

Prestaciones preventivas

Tipo de dictamen

Oficio

Descriptores

Ley N° 16.744

Comité Paritario

Legislación citada

Ley 16.744

Ley 20.285

Ley 20.285, artículo 10 (del art. primero)

Ley 20.285, artículo 2 (del art. primero)

Fiscalizados

Mutuales

Instituto de Seguridad Laboral

Circular relacionada al Seguro Laboral

Compendio Normativo del Seguro Laboral

Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales

TÍTULO I. Obligaciones de las entidades empleadoras :

C. Comités Paritarios de Higiene y Seguridad

Vea además:

Prestaciones preventivas

Mutuales

Instituto de Seguridad Laboral

Régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

Dictámenes SUSESO

[Preguntas frecuentes](#)

[Mapa del sitio](#)

[¿Dónde estamos?](#)

oficinadepartes@suseso.cl

[Verifica tu documento](#)

[Condiciones de uso](#)

[RSS](#)

[Síguenos en redes sociales](#)



Instagram/susesochile



Linkedin/Superintendencia de Seguridad Social

Sitios relacionados

Chileatiende

MiLicencia.cl